



PENETAPAN

Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Madladzim, M.Si., berkedudukan di Ketintang Timur PTT 05/9D

RT.005 RW.001 Kel. Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya., Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmijan, S.H.,M.H., dan Asyhadi Hidayatulloh, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Musi III RT. 003 RW. 003 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2025 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Ilhamsah Hari Prabowo, S.T., (mantan Direktur Utama PT. Graha Berkah Bersama).**, bertempat tinggal di Jl. Aries Munandar No. 58 B RT.005 RW.001 Desa/Kel. Sukoharjo Kecamatan Klojen, Kota Malang., Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **H. Yunis Subagio, S.T, M.T., (komisaris Utama PT. Graha Berkah Bersama)**, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Permai Blok BD No. 15, RT. 005 RW 001, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat II**;
3. **M. Totok Sumedi, S.E., (pemegang Saham PT. Graha Berkah Bersama).**, bertempat tinggal di Jl. Albatros 128 RT.003 RW.001 Desa/ Kel.Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Achmad Savvy (Pemegang Saham PT. Graha Berkah Bersama)**, Alamat Dusun Bawangan RT.002 RW.001 Desa/Kel. Bawangan Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. sebagai **Turut Tergugat II**.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby



5. Kemas Agus Zaini, SH. (Komisaris dan Pemegang Saham PT. Graha Berkah Bersama), Alamat Jl. Bambu Raya No.41 RT.001 RW.001 Kel.Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. sebagai **Turut Tergugat III.**

6. Wiwit Priatin (Direktur Utama PT. Graha Berkah Bersama), alamat Jalan Ketintang Permai Blok BD No. 15, RT. 005 RW 001, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. sebagai **Turut Tergugat IV.**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 17 November 2025 dan 29 Juni 2026 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Penunjukan Kembali Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 17 November 2025, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

(1.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

(1.3) Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 September 2026, Kuasa Penggugat melalui suratnya tertanggal 1 September 2026 perihal pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yaitu **ASMIJAN S.H., M.H** serta disetujui oleh **Ilhamsah Hari Prabowo, S.T** sebagai Tergugat I dan **H. Yunis Subagio, S.T, M.T**, sebagai Tergugat II menyatakan dengan tegas mencabut gugatan dibawah register perkara nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby dikarenakan sudah ada perdamaian;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.4) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan Tersebut ;

(1.5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyatakan pencabutan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berhak yaitu Penggugat sendiri atau Kuasanya yang ditunjuk untuk hal pencabutan tersebut dan dilakukan dalam sidang;

(1.6) Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

(1.7) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

(1.8) Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena terhadap perkara ini telah dilakukan upaya pemanggilan sidang maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

(1.9) Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam HIR dan Rv utamanya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan maupun ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Register Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara dibawah register Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp3.011.500,00 (tiga juta sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, sedangkan memberitahukan putusan tersebut kepada Para Turut Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1270/Pdt.G/2025/PN Sby



Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp2.731.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp3.011.500,00

(tiga juta sebelas ribu lima ratus rupiah)